

Vertragsnummer: 0400-2005-0003
Bahnhof: Visp
Gemeinde: Visp
Strecke / Km: Lausanne – Iselle / 136.725



Vertrag

zwischen den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern (nachstehend «SBB» genannt)

vertreten durch die Infrastruktur

Fahrplan und Netzdesign
Verträge Region West
Postfach 345
1001 Lausanne

und der

Gemeinde Visp (nachstehend «Gemeinde» genannt)

vertreten durch die Gemeindeverwaltung
St. Martiniplatz 1
3930 Visp



über den

Bahnhof Visp

0 Ausgangslage

- 0.1 Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnhofs Visp hat sich die Gemeinde an den Bauarbeiten für die Verbesserung der Publikumsanlagen beteiligt.

1 Vertragsaufbau

- 1.1 Der vorliegende Vertrag enthält die von den Parteien vereinbarten Grundsätze. Weitere Einzelheiten, die für die einzelnen Projektteile spezifisch sind, sind in Modulen geregelt.
- 1.2 Die Module dieses Vertrages können jederzeit im Einvernehmen zwischen den SBB und der Gemeinde geändert, aufgehoben oder durch weitere Module ergänzt werden. Die Aufzählung der Module am Schluss dieses Vertrages zeigt daher nur den Zustand bei Abschluss des Hauptvertrages. Spätere Änderungen sind möglich und zulässig.
- 1.3 Diesem Vertrag beigelegt ist eine Zusammenstellung über die effektive Ausführung der Arbeiten sowie ein Verzeichnis, welche Entschädigungen zwischen den Parteien vereinbart wurden.

2 Vertragsgegenstand

- 2.1 Dieser Vertrag regelt:
- die Eigentumsverhältnisse der Bauten und Anlagen
 - die Aufteilung von Investitions- und Investitionsfolgekosten
 - den Betrieb und die Bewirtschaftung gemeinsam nutzbarer und auf Grund und Boden der SBB, bzw. der Gemeinde liegender Bauten und Anlagen
 - die gegenseitige Übernahme von Aufgaben und Leistungen
- 2.2 Die Bauten und Anlagen, sowie das Projektgebiet, die den Gegenstand dieses Vertrages bilden, sind im beiliegenden Situationsplan festgehalten.
- 2.3 Nebst den neuen Bauten und Anlagen sind auch die wesentlichen vertraglichen Abmachungen zwischen der SBB und der Gemeinde betreffend den bisherigen Bauten und Anlagen auf dem Grund und Boden der SBB als Gegenstand in den vorliegenden Vertrag integriert worden.

3 Projektstudie und Bau von Anlagen auf dem Boden der SBB

- 3.1 Die Projektierung und Ausführung der Bauwerke erfolgt aufgrund der geltenden Gesetze, der gültigen Reglemente, Weisungen und Richtlinien der SBB, sowie der geltenden SIA-Normen.
- 3.2 Für alle elektrischen Installationen auf Grund und Boden der SBB ist überdies vor Arbeitsbeginn eine ordnungsgemässe Installationsmeldung erforderlich (SBB als Kontrollorgan gemäss Art. 4 Niederspannungs-Installationsverordnung NIV).

- 3.3 Die Ausführung von Bauarbeiten auf Grund und Boden der SBB ist vorgängig mit dieser abzusprechen, damit die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden können.

4 Sicherheit

- 4.1 Grundsätzlich ist die Präsenz Dritter im Gefahrenbereich der Eisenbahn – bis 2,50 m seitlich der Gleisachse – **untersagt**.
- 4.2 Müssen ausnahmsweise Arbeiten innerhalb des Gefahrenbereiches oder in dessen Nähe durchgeführt werden (und nicht ausgeschlossen werden kann, dass Menschen, Geräte, Werkzeuge oder Material in den Gefahrenbereich gelangen), ist der Kontakt mit dem zuständigen Dienst der SBB herzustellen. Dieser errichtet ein Sicherheitsdispositiv für die gegebene Situation. Bei Missachtung dieser Bestimmungen trägt der Dritte das Risiko und die Verantwortung alleine.

5 Eigentumsverhältnisse

- 5.1 Die SBB ist nach den geltenden zivilrechtlichen Bestimmungen grundsätzlich Eigentümerin der Bauten und Anlagen auf ihrem Grund und Boden (Art. 671, Abs. 1; Art. 667, Abs. 2 und Art. 642 ZGB). Die Ausnahmen sind in den einzelnen Modulen aufgeführt.
- 5.2 Grundsätzlich ist der jeweilige Eigentümer für seine Anlagen verantwortlich.
- 5.3 Für die Beanspruchung von Grund und Boden der SBB ist in der Regel eine Entschädigung zu leisten.
- 5.4 Änderungen bei den Grundeigentumsverhältnissen oder allfällige Dienstbarkeiten sind in einem separaten Vertrag zu regeln.

6 Investitionskosten

Die Investitionskosten, der Kostenteiler, sowie die Finanzierungsarten für die einzelnen Projektteile sind aus den Modulen und der Zusammenstellung ersichtlich.

7 Investitionsfolgekosten

- 7.1 Die Gemeinde übernimmt während der ganzen Lebensdauer der Bauten und Anlagen die anteiligen Investitionsfolgekosten für die Instandsetzung (baulicher Unterhalt) und die Instandhaltung (betrieblicher Unterhalt wie Reinigung, Winterdienst etc.).
- 7.2 Die Parteien regeln im gegenseitigen Einvernehmen, wie und wann diesbezüglich Arbeiten auszuführen sind. Sie wenden dabei dieselben Massstäbe und Kriterien an wie für die in ihrer vollen finanziellen Verantwortung stehenden Anlagen.

- 7.3 Das Entfernen von Sprayereien, sowie die Ausbesserung der Anstriche und Versiegelung gelten als Instandhaltung. Sind aber die Oberflächen beschädigt und müssen repariert werden, so gilt dies als Instandsetzung.
- 7.4 Die SBB stellt der Gemeinde für die auf deren Kosten auszuführenden Arbeiten (einschliesslich Eigenleistung) aufgrund einer Jahrespauschale Rechnung. Diese Rechnungen sind innert 60 Tagen zu begleichen.
- 7.5 Die Gemeinde verpflichtet sich im Weiteren, die anteiligen Kosten für die Erneuerung der Anlagen nach Ablauf ihrer Lebensdauer entsprechend der dannzumaligen Rechts- und Interessenslage zu übernehmen oder deren anteilige Desinvestitionskosten zu tragen.
- 7.6 Die Leistungserbringung sowie die entsprechenden Entschädigungen sind aus den jeweiligen Modulen, sowie der beiliegenden Zusammenstellung ersichtlich.

8 Werbung, kommerzielle Nutzung

Die SBB ist allein und entschädigungslos berechtigt, die auf ihrem Grund und Boden stehenden Bauten und Anlagen kommerziell zu nutzen und daran kommerzielle Reklamen und Automaten anzubringen oder von ihren Pächtern anbringen zu lassen.

9 Haftung

- 9.1 Vernachlässigt eine der Parteien ihre vertraglichen Pflichten bezüglich Unterhalt und Betrieb, so kann die andere Partei, wenn sie deswegen einem Dritten gegenüber schadenspflichtig wird, gegen sie Rückgriffsforderungen geltend machen.
- 9.2 Die Haftung erstreckt sich auf alle Schadensfälle, einschliesslich rein wirtschaftlicher Schäden.
- 9.3 Die Parteien haften für das Verhalten ihrer Hilfskräfte (z.B. Angestellte, Subunternehmer) und auch ihrer selbst.

10 Vertragsdauer

- 10.1 Dieser Vertrag tritt, nach gegenseitiger Unterzeichnung, rückwirkend auf den 1. Januar 2009 in Kraft.
- 10.2 Er wird für 25 Jahre ab Inbetriebnahme der neuen Anlagen abgeschlossen. Nach Ablauf der Vertragsdauer kann er von den Parteien nach gegenseitigem Einvernehmen verlängert werden.
- 10.3 Kündigt eine Partei den Vertrag vor Ablauf der Vertragsdauer, so ist die andere Partei finanziell schadlos zu halten. Kündigt die Gemeinde vor Ablauf, so sind die (hypothetischen) Desinvestitionskosten und allfällig zusätzlich entstehende Folgekosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes in einer Kostenbilanz zu ermitteln und der Gemeinde in Rechnung zu stellen.

Vorteile, die der SBB aus dem Weiterbestand der Bauten und Anlagen erwachsen, sind unter angemessener Berücksichtigung der weiterhin anfallenden Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten in Abzug zu bringen. Kündigt die SBB vor Vertragsende, so ist der Gemeinde der Restwert der Bauten und Anlagen im Zeitpunkt der Vertragsauflösung nach Massgabe ihres Anteils an den Investitionskosten zu erstatten. Allfällige Vorauszahlungen der Gemeinde für die Erneuerung, Instandhaltung und Instandsetzung sind der Gemeinde zurück zu vergüten. Die Gemeinde ist von ihren weiteren finanziellen Verpflichtungen befreit.

- 10.4 Die SBB ist bei Ablauf des Vertrages und frühestens 25 Jahre nach Inbetriebnahme der neuen Anlagen berechtigt, unter Beachtung einer zweijährigen Frist die von der Gemeinde finanzierten und mitfinanzierten Anlagen auf Kosten der Gemeinde (anteilmässig mit der Grundinvestition übereinstimmend) zurückzubauen. Wird eine Verlegung von Bauten und Anlagen beantragt und ist diese möglich, so übernimmt der Antragsteller die entsprechenden Verlegungskosten.

11 Entschädigung

- 11.1 Die jeweiligen Entschädigungen für die Beanspruchung von Grund und Boden der SBB, sowie für allfällige Leistungen der Gemeinde sind aus den jeweiligen Modulen ersichtlich. Die gegenseitigen Entschädigungen sind ausserdem Gegenstand der Zusammenstellung in der Anlage dieses Vertrags.
- 11.2 Sachleistungen, wie die Übernahme von Leistungen, die eigentlich der anderen Partei obliegen, können finanzielle Leistungen ersetzen. Dies ist aus den Modulen und der Zusammenstellung in der Anlage ersichtlich.
- 11.3 Die in den Modulen angegebenen Kostensätze und Preise für Leistungen verstehen sich ohne MWSt. Die Verrechnung der Leistungen erfolgt jedoch zuzüglich Mehrwertsteuer zum jeweils gültigen Satz.

12 Aufgehobene Verträge

Mit Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages wird der folgende Vertrag aufgehoben:
Nr. 26 848 vom 28. August 1980 bezüglich Personen-PU des Bahnhofs Visp.

13 Ausfertigungen

Der vorliegende Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

14 Unterschriften

Lausanne, den
Für die SBB



Rita Imhof
Leiterin Verträge



Alain Lapaire
Leiter SBB Immobilien Bewirtschaftung

Visp, den 25. Oktober 2013
Für die Gemeinde



Zusammenstellung der Module und Beilagen (Stand: 1.12.2008)

Folgende Module bilden Bestandteil dieses Vertrages:

- Modul 1: Perron-Personenunterführung, Km 136.667
- Modul 2: Grünanlagen
- Modul 3: Fahrrad-Einstellanlage

Folgende Beilagen bilden Bestandteil dieses Vertrages:

- Anlage 1: Zusammenstellung bezüglich Kostenverteilung, Arbeitsausführung für Unterhalt und Erneuerung der Anlagen
- Anlage 2: Plan

